

1500161-13.2021.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/11/2022

... pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para fins de tráfico, oportunidade em que lograram êxito em localizar os objetos que haviam sido furtados da vítima.

A denúncia (fls. 92/94) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/78) e foi recebida no dia 23 de agosto de 2021 (fls. 95/96). Na mesma oportunidade, nos termos do parecer do Promotor ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500161-13.2021.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500161-13.2021.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO PEREIRA COSTA

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

BRUNO PEREIRA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, em data incerta, mas antes do dia 19 de junho de 2020, na Rua Aparecido Artur Toni, nº 59, Vale das Parreiras, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, recebeu, em proveito próprio, ferramentas e outros objetos, descritos às fls. 07/10, que sabia serem produtos de crime.

Segundo narra o Promotor de Justiça, o acusado comercializava substâncias entorpecentes e, como forma de pagamento, recebeu os objetos descritos no auto de exibição e apreensão de fls. 07/10, que haviam sido furtados da vítima Darci Dacome, que era construtor no mesmo bairro.

No dia 19 de junho de 2020, por volta de 14h30, policiais militares realizaram a prisão em flagrante delito do denunciado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para fins de tráfico, oportunidade em que lograram êxito em localizar os objetos que haviam sido furtados da vítima.

A denúncia (fls. 92/94) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls.

01/78) e foi recebida no dia 23 de agosto de 2021 (fls. 95/96). Na mesma oportunidade, nos termos do parecer do Promotor de Justiça (fls. 92), denegou-se ao suspensão condicional do processo, assim como o acordo de não persecução penal. Citado (fls. 125), o réu, assistido por Defensores nomeados (fls. 128), apresentou resposta à acusação (fls. 132/134).

Inexistindo questão preliminar a analisar e ausente causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 139).

Durante a instrução processual (fls. 156/157), foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado. As declarações foram registradas por gravação audiovisual.

Nos debates (fls. 156/157), o Ministério Público pleiteou a condenação, nos moldes da denúncia.

A Defensora, por sua vez (fls. 156/157), requereu a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, CP), a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição desta por restritiva de direitos.

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se o julgamento de mérito.

A materialidade delitiva ficou demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 03/06), dos autos de exibição e apreensão (fls. 07/10), de depósito (fls. 11/14), de avaliação (fls. 107/110), e da prova oral, colhida sob o contraditório.

A prova oral também esclareceu a autoria.

A vítima, Darci Dacome (fls. 156/157), relatou que à época do fato, estava construindo uma casa e, todas as semanas, arrombavam o container no qual guardava as ferramentas de construção e furtavam-nas. Após cerca de 2 meses dos furtos, foi informado que policiais haviam recuperado parte dos seus objetos. Conseguiu identificar alguns deles por características próprias. Informou que, após o acusado ser preso, os furtos diminuiriam.

A testemunha Rafael Oliveira (fls. 156/157), policial militar, declarou que, juntamente com seu colega de ofício, abordaram um usuário de drogas, que lhes informou onde residia o traficante. Foram até o local indicado, tratando-se da residência do acusado. Lá encontraram o réu e seu irmão Gabriel e, prontamente, avistaram drogas e diversos materiais de construção, espalhados pela casa.

Indagado, o denunciado informou que usuários de entorpecentes iam ao local e trocavam as ferramentas por drogas. Os proprietários dos objetos foram ao local e reconheceram as ferramentas.

A testemunha Gilson de Lima Garcia (fls. 156/157), policial militar, ao ser ouvida, reprisou as declarações prestadas por Rafael.

O acusado, em seu interrogatório (fls. 156/157), afirmou que, à época do fato, traficava drogas. Os usuários/clientes iam à sua residência e trocavam ferramentas de construção civil por entorpecentes. Negou ter ciência de que as ferramentas fossem produtos de furto.

As ferramentas de construção civil, pertencentes à vítima, eram produtos de crime. Ressalte-se que a posse de coisa ilícita faz recair sobre o possuidor o ônus de demonstrar sua boa-fé. Neste sentido:

(...) Furto - Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probatório - Entendimento - A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem. (TJSP; 8ª Câmara de Direito Criminal; Apelação nº 0000799-

81.2012.8.26.0306; Relator: Desembargador Grassi Neto; j. 11.08.2016).

(...) O art. 156 do CPP não tem comando normativo capaz de amparar as razões aduzidas no recurso especial e desconstituir o fundamento do acórdão recorrido de que a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e inverte o ônus da prova. Incidência do enunciado n. 284 da

Súmula do STF. (...) (STJ; Quinta Turma; AgRg no AREsp 197224; Relatora: Ministra Marilza Maynard, Desembargadora convocada do TJ/SE; j. 06.11.2012).

O réu, entretanto, não se desincumbiu desse ônus.

Em que pese a alegação do acusado, não é crível que ele desconhecesse a origem ilícita das ferramentas, uma vez que seus clientes eram usuários de drogas.

É notório que usuários de entorpecentes cometem pequenos furtos para que possam sustentar o vício.

Ademais, conforme exposto pela testemunha Rafael (fls. 156/157), o próprio acusado afirmou que cada ferramenta possuía um valor para a troca por drogas, sendo que uma carriola correspondia ao valor de 03 (três) porções de drogas.

Não bastasse a total falta de respaldo a suas alegações, vê-se, pelas circunstâncias e pela habitualidade da conduta, que o denunciado tinha pleno conhecimento da origem ilícita dos objetos que adquiria.

Como declarado pelas testemunhas, havia ferramentas espalhadas por toda a casa, demonstrando que era corriqueira a conduta de receber os objetos dos usuários.

O fato de alegar que utilizava as ferramentas para o trabalho não interfere na ilicitude da conduta.

Assim, ao adquirir objeto que sabia ser produto de origem ilícita, o denunciado realizou a conduta abstratamente prevista no caput do artigo 180 do Código Penal.

A demonstração de que o acusado agiu dolosamente, consciente da origem espúria dos bens, inviabiliza a desclassificação da infração penal para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, CP).

Demonstradas a materialidade e a autoria, ausentes excludentes da ilicitude e da culpabilidade, de rigor a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Passa-se à dosagem das penas.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal, observo que o acusado não ostenta antecedentes criminais.

Sua culpabilidade (entendida como índice de reprovabilidade da conduta), as circunstâncias e as consequências do fato são normais para esta modalidade de delito.

Não há, nos autos, informações relevantes sobre sua personalidade e conduta social. Deste modo, aplico a pena-base em seu patamar mínimo, isto é, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por falta de informações confiáveis sobre a capacidade financeira do réu, o valor unitário do dia-multa deve ser o mínimo legal.

Na segunda etapa da dosagem, verifico que o denunciado confessou espontaneamente a prática do crime (art. 65, III, d, CP). Inviável, contudo, a atenuação da pena base para alguém do mínimo legal, nesta fase da dosimetria (Súmula nº 231 do STJ).

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Não se aplica, ao caso, a figura privilegiada prevista no art. 180, § 5º, segunda parte, do Código Penal, porquanto os objetos não podem ser considerados de pequeno valor (fls. 107/110).

Considerando o quantum da pena aplicada, o regime inicial de cumprimento da sanção corporal deve ser o aberto (art. 33, § 2º, CP).

Ante o disposto no artigo 44 e correlatos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária à vítima, no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar BRUNO PEREIRA COSTA, nascido aos 19/01/1997, filho de Aparecida Martins Pereira e Antônio Franciso Santos Costa, inscrito no RG nº 39.871.888 SSP/SP, pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, a cumprir pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, e a pagar 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado. Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária à vítima, no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo.

Ausentes os requisitos para a decretação de prisão preventiva, faculto ao condenado recorrer em liberdade, ressalvadas obviamente, outras ordens de prisão.

Tratando-se de pessoa presumivelmente pobre, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Em razão da recuperação de diversos objetos e por faltar elementos que demonstrem o valor dos outros itens subtraídos, mas não recuperados, deixo de fixar valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, CPP).

Cientifique-se a vítima (art. 399, NSCGJ).

Para controle, anoto que o réu está assistido por Defensores dativos indicados pelo convênio Defensoria/Toledo (fls. 128).

Transitada em julgado, expeçam-se guia de recolhimento e certidão de sentença (Prov. CG nº 05/2022), façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 27 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA